

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/1980

הצעת חוק ארוחת בוקר במוסדות חינוך, התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"הורה עצמאי" – כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב–1992¹;

"הכנסה" – הכנסה חייבת כהגדרתה בפקודת מס הכנסה²;

"השכר הממוצע" – כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995³;

"מוסד חינוך" – מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949⁴;

"תלמיד" – מי שלומד במוסד חינוך, בכיתות א' עד י"ב;

"השר" – שר החינוך.

הזכות להזנה

2.

כל תלמיד הלומד במוסד חינוך שבו לא מתקיים יום לימודים ארוך כהגדרתו בחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז–1997⁵, יהיה זכאי להזנה מינימאלית ראויה באמצעות ארוחת בוקר (להלן – הזנה); מימוש הזכות להזנה יהיה לפי חוק זה.

תפריט

3.

תפריט ארוחת הבוקר ייקבע על ידי ועדה שימנה השר ובה שלושה חברים שביניהם תזונאי ורופא משפחה; הוועדה תקבע את תפריט ההזנה כך שיכלול בתוכו את כל אבות המזון בהתאם לצורכי וגילאי הילדים המתחנכים במוסד החינוך.

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 147.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

⁴ ס"ח התש"ט, עמ' 287.

⁵ ס"ח התשנ"ז, עמ' 204.

- מימון וגביית תשלום
4. עבור מתן הזנה לפי חוק זה יהיה מוסד החינוך רשאי לגבות מהורי התלמיד תשלום שייקבע על ידי השר בתקנות, ובלבד שלא יעלה על חמישים שקלים חדשים לחודש לתלמיד.
- פטור מתשלום
5. אלה יהיו זכאים לפטור מתשלום כאמור בסעיף 4:
- (1) הורי תלמיד אשר הכנסתם יחדיו אינה עולה על השכר הממוצע;
 - (2) הורי תלמיד אשר הכנסתם יחדיו אינה עולה על 150% מהשכר הממוצע, ולאחד מהם או לשניהם ילד נוסף שהינו תלמיד במוסד החינוך או במוסד חינוך אחר;
 - (3) הורה עצמאי שהכנסתו אינה עולה על השכר הממוצע או שהכנסתו אינה עולה על 150% מהשכר הממוצע ולו ילד נוסף.
- ביצוע ותקנות
6. השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות בדבר אופן ההצמדה של תשלום לפי סעיף 4.
- תחילה
7. (א) תחילתו של חוק זה בשנת הלימודים התשפ"ד (בסעיף זה – מועד התחילה).
- (ב) השר רשאי לדחות, בצו, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת את מועד התחילה לתקופה של עד 6 חודשים נוספים, לעניין מוסד חינוך אשר קיים צורך להכשיר או להקים בו מתקנים לצורך ההזנה לרבות מטבח וחדר אוכל.

דבר הסבר

חוסר תזונה או תזונה לקויה בקרב ילדי ישראל הפכו לתופעה רחבת היקף ומדאיגה, כך עולה מניתוח דוחות וסקרים שנעשו בשנים האחרונות על ידי גורמי אקדמיה וממשל. התופעה נגרמת ברובה עקב מצוקה כלכלית והעדר משאבים להורים רבים לספק לילדיהם תזונה מינימאלית ראויה. אנו עדים אף לתופעה גדלה והולכת של מצוקת ילדים מול חוסר יכולת הוריהם לספק להם את צורכיהם הבסיסיים, דבר אשר משפיע על יכולת ילדים אלה לתפקד כתלמידים וכילדים כאחד.

האחריות הישירה לדאגה לביטחונם התזונתי של ילדי ישראל היא על ממשלת ישראל. הדרך היחידה להבטיח מינימום של ביטחון תזונתי היא על ידי אספקת מזון טרי ומזין במסגרת מערכת החינוך. המחקרים האחרונים מעידים על כך שאחת הארוחות החשובות ביותר היא ארוחת הבוקר. ארוחה זו צריכה להיות מאוזנת ומזינה באשר היא מספקת לתלמיד את מרכיבי המזון הראויים להתפתחותו ומיצוי יכולותיו במשך היום בכלל ובמהלך שעות הלימודים בפרט.

מטרת הצעת חוק זו היא להביא לכך שכל ילד בישראל, שאינו זכאי לארוחה חמה במסגרת יום לימודיו, יקבל ארוחת בוקר מזינה עם תחילת יום הלימודים. מטרת הצעת חוק זו היא למנוע מצב שבו ילדים בישראל יגדלו בתת-תזונה, דבר אשר בטווח הארוך יגרום אף להגדלת התחלואה בקרב קבוצה

הולכת וגדלה זו. הזכות לארוחת בוקר תהיה שוויונית לכל תלמיד, כאשר הורים מעוטי יכולת יהיו זכאים לפטור מתשלום עבורה כמפורט בהצעת החוק. גובה ההכנסה לפיו חושבה השתתפות ההורים במסגרת חוק ארוחת בוקר בבתי הספר דומה לאופן שבו מחשבים בתי משפט לענייני משפחה את הכנסות הורי הילדים בבואם לקבוע גובה תשלום מזונות לילדים קטינים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2097), ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/24/2799), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/958) ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/25/959).

הצעת החוק זהה לפ/25/959 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)